

اتفاقية شراكة استثمارية

عقد شراكة وتمويل مؤجل بين شركة برمجلي وشركة تميم للتوصيل

اتفاق تُمنح بموجبه شركة برمجلي حصة استثمارية دائمة بنسبة عشرين بالمئة من صافي إيرادات شركة تميم للتوصيل بجميع خدماتها، مقابل تطوير المشروع كاملاً وتشغيله، وسداد مؤجل لتكاليف التنفيذ خلال اثني عشر شهراً من تاريخ التوقيع.

رقم النسخة TAM-BRG-001	مكان الإبرام قفط - قنا	تاريخ الإبرام __ / __ / 2026 م
---------------------------	---------------------------	-----------------------------------

مقدمة العقد وأطرافه

تمهيد

إنه في يوم _____ الموافق ____ / ____ / 2026 م، تحرر هذا العقد بمدينة قفط بمحافظة قنا، بين كل من الطرفين المذكورين أدناه، وبعد أن أقر كلٌ منهما بأهليته القانونية الكاملة للتعاقد والالتزام بموجب أحكام القانون المصري.

نظراً لرغبة الطرف الثاني (تميم للتوصيل) في إطلاق منصة توصيل رقمية متكاملة تخدم قفط وقنا والصعيد، ولحاجته إلى تطوير تطبيق ولوحة تحكم إدارية وبنية استضافة قابلة للتوسع؛ ولرغبة الطرف الأول (برمجلي) في الاستثمار المهني في المشروع بتقديم كامل خدمات التطوير والتشغيل مقابل حصة أرباح وسداد مؤجل لتكاليف التنفيذ؛ فقد اتفق الطرفان — عن رضا واختيار — على ما تشمله البنود التالية:

الطرف الثاني · صاحب المشروع

شركة تميم للتوصيل (TAMEM)

الممثل

الرقم القومي

مدينة قفط، محافظة قنا

+20 102 480 4294

info@tamem-delivery.com

tamem-delivery.com

المقر

الهاتف

البريد

الموقع

الطرف الأول · المطور والمستثمر

شركة برمجلي (BARMAGLY)

الممثل

الرقم القومي

العنوان

+20 107 075 0167

info@barmagly.tech

barmagly.tech

الهاتف

البريد

الموقع

التعريفات والمصطلحات

البند 1

يُقصد بالمصطلحات التالية أينما وردت في هذا العقد المعاني الموضحة قرين كلٍ منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

المشروع	منصة تميم للتوصيل بجميع مكوناتها من تطبيقات (عميل، تاجر، سائق)، ولوحة تحكم إدارية، وموقع تعريف، وبنية خلفية (Backend)، وقواعد بيانات.
الأنظمة	جميع الأكواد المصدرة، الملفات، الأصول التقنية، الوثائق الفنية، وقواعد البيانات المرتبطة بالمشروع.
الخدمات	جميع الأنشطة التجارية للطرف الثاني، وتشمل — دون حصر — التوصيل داخل المدن، الشحن بين المحافظات، طلبات الجملة، خدمات التجار، وأي خدمات جديدة يطلقها المشروع.
الإيراد الإجمالي	مجموع ما يدخل خزانة الطرف الثاني من رسوم توصيل، عمولات التجار، رسوم الشحن، وأي دخل مباشر أو غير مباشر من الخدمات.
صافي الإيرادات	الإيراد الإجمالي مطروحاً منه رسوم بوابات الدفع، عمولات السائقين المستحقة، الضرائب الرسمية، والمصروفات التشغيلية المباشرة الموثقة بمستندات.
الحصة الاستثمارية	نسبة عشرين بالمئة (20%) من صافي الإيرادات الشهرية لجميع الخدمات، مستحقة لصالح الطرف الأول اعتباراً من تاريخ إطلاق المشروع رسمياً.
التكاليف المؤجلة	إجمالي قيمة أعمال التطوير والاستضافة والدومين والحسابات التشغيلية الموضحة في البند السادس، والمستحقة السداد بعد اثني عشر شهراً من تاريخ التوقيع.
الإطلاق الرسمي	اليوم الذي يصبح فيه التطبيق متاحاً للجمهور على متجر Google Play ومتاحاً كنسخة ويب مستقرة، ويوقع فيه محضر الاستلام الفني بين الطرفين.

موضوع الاتفاق

البند 2

اتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الأول (برمجلي) بتنفيذ كامل منظومة المشروع وتشغيلها لصالح الطرف الثاني (تميم) دون مقابل نقدي مسبق، مقابل أمرين متلازمين:

1. حصة استثمارية دائمة بنسبة **عشرين بالمئة (20%)** من صافي إيرادات كل خدمات الطرف الثاني، تُصرف شهرياً بأثر رجعي من تاريخ الإطلاق الرسمي.
 2. سداد كامل قيمة التكاليف الموثقة للتطوير والاستضافة والحسابات التشغيلية بعد **اثنى عشر شهراً** من تاريخ توقيع هذا العقد، دون زيادة أو نقصان، وفق الجدول الموضح في البند السادس.
- ولا يعتبر هذا العقد بيعاً للحصص، بل شراكة تشغيلية استثمارية بموجب أحكام القانون المدني المصري.

التزامات الطرف الأول (برمجلي)

البند 3

1. تصميم وتطوير تطبيق العميل على منصتي Web و Android بجميع الشاشات المتفق عليها.
2. تصميم وتطوير تطبيق التاجر وتطبيق السائق (الكابتن) بكامل وظائفهما.
3. تصميم وتطوير لوحة تحكم إدارية شاملة: الطلبات، السائقين، التجار، المشرفين، الشيفتات، مناطق التوصيل والأسعار، الإشعارات الجماعية، التقارير المالية، وتكامل واتساب.
4. تصميم وتطوير موقع تعريف (Landing Page) للمشروع.
5. توفير استضافة سحابية (VPS) موثوقة لمدة سنة كاملة من تاريخ الإطلاق.
6. حجز اسم النطاق (Domain) وشهادات الأمان (SSL) وتفعيلها.
7. إنشاء وتفعيل حسابي Google Play Console و Apple Developer باسم الطرف الثاني، مع نقل ملكيتهما إليه فور اكتمال الإطلاق.
8. الصيانة الفنية وتصحيح الأعطال لمدة اثنى عشر شهراً من تاريخ الإطلاق مجاناً.
9. تدريب فريق العمل لدى الطرف الثاني على استخدام لوحة التحكم واستقبال الطلبات ومتابعة السائقين.
10. تقديم تقارير فنية شهرية عن استقرار الخدمة ووقت الاستجابة وعدد المستخدمين النشطين.
11. تسليم كامل بيانات الاعتماد للأنظمة والحسابات إلى الطرف الثاني عند اكتمال السداد المؤجل.

إقرار الطرف الثاني بالإيرادات السابقة

البند 4 مكرر

يقر الطرف الثاني إقرارًا نهائيًا غير قابل للرجوع فيه بأن صافي إيراداته الشهرية خلال الأشهر الثلاثة السابقة مباشرة على تاريخ توقيع هذا العقد كانت كما هو مبين في الجدول التالي، وأن هذه الأرقام صحيحة ومستخرجة من دفاتره وحساباته الفعلية:

الشهر	الإيراد الإجمالي (ج.م)	صافي الإيرادات (ج.م)
_____ / 2026		
_____ / 2026		
_____ / 2026		
المتوسط الشهري		

- يُعد هذا الإقرار جزءًا من هذا العقد، ويُتخذ حدًا أدنى مرجعيًا يُسترشد به عند تقدير صافي الإيرادات وحساب الحصة الاستثمارية المستحقة للطرف الأول.
- إذا انخفض صافي الإيرادات المُبلّغ عنه في أي شهر لاحق للإطلاق الرسمي عن متوسط الأشهر الثلاثة المذكورة أعلاه، التزم الطرف الثاني بتقديم بيان مكتوب مدعوم بالمستندات يوضح أسباب الانخفاض خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الاستحقاق، ويحق للطرف الأول تعيين مراقب مالي مستقل على نفقة الطرف الثاني للتحقق من صحة البيان.
- لا تُخصم المصروفات التشغيلية المباشرة عند حساب صافي الإيرادات بما يجاوز ثلاثين بالمئة (30%) من الإيراد الإجمالي، وما زاد عن ذلك لا يُعتد به إلا بموافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول مدعومة بمستندات صرف رسمية.
- إذا ثبت أن الأرقام المُقرّرة أعلاه غير صحيحة أو مُقلّلة عمدًا، أو أن الطرف الثاني أخفى إيرادات فعلية، اعتُبر ذلك غشًا تعاقديًا يخوّل الطرف الأول الحق في: (أ) المطالبة بفرق الحصة عن كامل المدة مع فائدة تأخير قدرها 12% سنويًا، (ب) استحقاق كامل التكاليف المؤجلة فورًا دون انتظار انقضاء مدة الاثني عشر شهرًا، (ج) فسخ العقد مع بقاء حقه في الحصة الاستثمارية والتعويض.
- تُرفق كشوف الحساب البنكية وكشوف بوابات الدفع وتقارير المحاسب عن الأشهر الثلاثة المذكورة كمرفق رقم (1) بهذا العقد، موقّعًا من الطرفين ومختومًا، ويُعد جزءًا مكملًا له.

توقيع الطرف الثاني على هذا البند إقرار منه بصحة الأرقام الواردة أعلاه

التاريخ: ____ / ____ / 2026 م

الختم: _____

التوقيع: _____

البند 4 التزامات الطرف الثاني (تميم)

1. تقديم كامل بيانات المشروع للطرف الأول: الخدمات، التجار، المنتجات، مناطق التوصيل، أسعار التوصيل، والصور والوصف باللغة العربية.
2. ضمان الحصة الاستثمارية بنسبة 20% من صافي إيرادات جميع الخدمات — الحالية والمستقبلية — دون استثناء.
3. سداد صافي حصة الطرف الأول شهرياً خلال **خمس عشرة يوماً** من نهاية كل شهر ميلادي، عبر تحويل بنكي على حساب يحدده الطرف الأول كتابةً.
4. سداد كامل قيمة التكاليف المؤجلة الموضحة في البند السادس بعد اثني عشر شهراً من تاريخ التوقيع، دفعة واحدة أو حسب جدول يتفق عليه الطرفان كتابةً.
5. عدم التصرف في الأنظمة (بيع، تنازل، رهن، إعادة استخدام لصالح الغير) بدون موافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول.
6. مسك دفاتر محاسبية منتظمة والإفصاح عنها للطرف الأول عند طلبه، ولا يجوز الاحتجاج بالسرية التجارية أمام هذا الحق.
7. تعيين مسؤول محاسبي معتمد يُصدر تقريراً شهرياً موقعاً بصافي الإيرادات، يُسلّم للطرف الأول قبل يوم الاستحقاق.
8. عدم إنشاء أو المشاركة في إطلاق منصة موازية أو منافسة تعتمد على نفس النموذج التشغيلي طوال مدة العقد.
9. تحمّل رسوم بوابات الدفع، وضرائب الأنشطة، والتراخيص الحكومية، ورخص السائقين والمركبات.

البند 5 الحصة الاستثمارية (20%)

1. تُعد الحصة حقاً مالياً دائماً للطرف الأول، لا يسقط بالتقادم، ولا يجوز إلغاؤه إلا بإجراء التخرج المنصوص عليه في البند الحادي عشر.
2. تُحسب الحصة على كل الخدمات الحالية والمستقبلية، وتشمل: التوصيل داخل المدن، الشحن بين المحافظات، طلبات الجملة، وأي خدمة جديدة يطلقها المشروع تحت العلامة "تميم".
3. يحق للطرف الأول تعيين مراقب مالي مستقل لمراجعة الدفاتر مرة كل ثلاثة أشهر على حساب الطرف الثاني إذا وُجدت مؤشرات على عدم دقة التقارير.
4. عند وجود فارق بين ما تم صرفه وما هو مستحق، يلتزم الطرف الثاني بسداد الفارق خلال ثلاثين يوماً مع فائدة تأخير قدرها 12% سنوياً محسوبة يومياً.
5. يجوز للطرف الأول — بموافقة كتابية من الطرف الثاني — تحويل حصته أو جزء منها إلى شخصية اعتبارية تابعة له.

التكاليف المؤجلة وجدول السداد

البند 6

تفصيل قيمة التكاليف المؤجلة التي اعتمدها الطرفان، والتي تستحق كاملة بعد اثني عشر شهراً من تاريخ التوقيع:

م	الوصف	القيمة (ج.م)
1	تطوير التطبيقات الثلاثة (عميل / تاجر / سائق)	
2	تطوير لوحة التحكم الإدارية والموقع التعريفي	
3	البنية الخلفية (Backend) وقواعد البيانات	
4	الاستضافة السحابية وشهادات الأمان (سنة كاملة)	
5	حجز اسم النطاق للسنة الأولى	
6	اشتراك Apple Developer و Google Play Developer	
7	تكامل واتساب وبوابة الدفع الإلكتروني	
8	التصميم والهوية البصرية والأصول الجرافيكية	
9	الصيانة والدعم الفني (سنة كاملة)	
الإجمالي المستحق بعد اثني عشر شهراً		

ملاحظات على السداد

1. في حالة السداد المبكر قبل اكتمال الاثني عشر شهراً، يمنح الطرف الأول خصماً قدره 5% من الإجمالي.
2. في حالة التأخر عن السداد بعد الاستحقاق، تُحتسب فائدة تأخير قانونية بنسبة 12% سنوياً من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد.
3. يحرر الطرف الثاني كمبيالة على الأمر (Promissory Note) بقيمة الإجمالي المستحق ضماناً للسداد، تُحفظ لدى محامي التوثيق ولا تُصرف إلا عند التأخر.

الملكية الفكرية للأنظمة

البند 7

- تظل ملكية الكود المصدري والحقوق الأدبية للأنظمة خالصة للطرف الأول (برمجلي) حتى استيفاء كامل التكاليف المؤجلة.
- بعد السداد الكامل، يحصل الطرف الثاني على ترخيص استخدام حصري (Exclusive License) للأنظمة لأغراض تشغيل مشروع تميم للتوصيل فقط.
- يحتفظ الطرف الأول بحق إعادة استخدام المكونات الفنية العامة (الأدوات، المكتبات، القوالب) في مشاريعه الأخرى، بشرط عدم استخدام العلامة التجارية أو البيانات أو المحتوى الخاص بتميم.
- حقوق العلامة التجارية "تميم للتوصيل" والشعار والبيانات وقواعد بيانات العملاء والتجار والسائقين تظل ملكية خالصة للطرف الثاني.
- يلتزم الطرف الأول بعدم مشاركة الكود مع أي طرف ثالث دون موافقة كتابية.

الضمانات والتأمينات

البند 8

- يقدم الطرف الثاني كمبيالة على الأمر بقيمة الإجمالي المستحق كضمان للسداد المؤجل، تُودع لدى محامي التوثيق.
- في حالة عدم سداد الحصة الشهرية لمدة تجاوز شهرين متتاليين، يحق للطرف الأول توجيه إنذار كتابي رسمي بمهلة خمسة عشر يوماً.
- إذا انقضت المهلة دون سداد، يحق للطرف الأول إيقاف الخدمة تقنياً حتى استلام المستحقات، ولا يُعد ذلك إخلالاً بالعقد.
- يحق للطرف الأول تعليق التحديثات والصيانة عند تراكم أي مبلغ مستحق يتجاوز قيمة الحصة الشهرية.

مدة الاتفاق والتجديد

البند 9

- مدة هذا العقد خمس (5) سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ التوقيع.
- يتجدد العقد تلقائياً لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته في عدم التجديد قبل انتهاء المدة بستين يوماً على الأقل، بموجب إخطار كتابي مسجل.
- الحصة الاستثمارية للطرف الأول لا ترتبط بمدة العقد وتظل سارية طالما استمر المشروع تحت أي شكل قانوني، ما لم يتم التخارج الرسمي.

السرية وعدم المنافسة

البند 10

1. يلتزم كل طرف بالحفاظ على سرية جميع البيانات التجارية والمالية والتقنية للطرف الآخر طوال مدة العقد ولمدة سنتين تاليتين لانتهاؤه.
2. يحظر على الطرف الثاني إسناد تطوير نظام موازي أو منافس لجهة أخرى طوال مدة العقد.
3. يحظر على الطرف الأول تطوير منصة مماثلة تخدم نفس النطاق الجغرافي (قفط، قنا، الأقصر، أسوان) لصالح طرف ثالث طوال مدة العقد ولمدة سنة تالية.
4. يعتبر أي إخلال بالتزامات السرية موجباً للتعويض عن الأضرار الفعلية المقدرة بقرار من محكمة الاختصاص.

حق التخرج (Exit)

البند 11

1. يحق للطرف الأول التخرج الكلي أو الجزئي من حصته بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ التوقيع.
2. يتم تقييم الحصة عند التخرج بواسطة مقيم مالي محايد يختاره الطرفان مناصفةً.
3. للطرف الثاني حق الشفعة في شراء الحصة قبل عرضها على أي طرف ثالث خلال ثلاثين يوماً من قرار التخرج.
4. في حالة عجز الطرف الثاني عن الشراء، يحق للطرف الأول بيع حصته لطرف ثالث بذات الشروط المعروضة.

القوة القاهرة

البند 12

إذا حالت ظروف قوة القاهرة (كوارث طبيعية، حروب، أوبئة، قرارات حكومية مانعة، انقطاع البنية التحتية للإنترنت لفترات طويلة) دون تنفيذ التزامات أحد الطرفين، تتوقف الالتزامات المتأثرة دون مسؤولية على أي منهما، ويُعاد النظر في الجداول الزمنية والمالية بعد زوال السبب. ولا يُعد التأخر في السداد قوة القاهرة.

حل النزاعات والقانون المطبق

البند 13

1. يخضع هذا العقد وتفسيره لأحكام القانون المصري.
2. يلتزم الطرفان بحل أي نزاع ودياً في مرحلة أولى مدتها ثلاثون يوماً من تاريخ نشوء النزاع.
3. في حالة تعذر الحل الودي، يحق لأي طرف اللجوء إلى محكمة قنا الابتدائية والاقتصادية باعتبارها صاحبة الاختصاص المكاني والنوعي.
4. يجوز للطرفين — باتفاق كتابي — إحالة النزاع إلى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي (CRCICA)، ويكون قراره ملزماً ونهائياً.

أحكام عامة وختامية

البند 14

1. يُحرر هذا العقد من نسختين أصليتين متطابقتين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها، وأصل ثالث يودع لدى محامي التوثيق.
2. لا يعتبر أي تعديل على بنود هذا العقد نافذاً إلا إذا كان مكتوباً وموقعاً من الطرفين.
3. يعتبر عنوان كل طرف الوارد في صدر العقد موثقاً مختاراً له، وكل إخطار يُرسل عليه أو إلى بريده الإلكتروني الرسمي يعتبر منتجاً لآثاره القانونية.
4. بطلان أي بند من بنود العقد لا يؤثر على صحة باقي البنود، ويتم استبداله بما يحقق ذات الغرض.
5. يوثق هذا العقد لدى محام مختص، ويحق لأي طرف تسجيله في الشهر العقاري على نفقته الخاصة.

إثبات وتوقيع الأطراف والشهود

التوقيعات

وقد اطلع كل طرف على جميع بنود هذا العقد قبل التوقيع، وأقر يفهما وقبولها، وتم التوقيع في يوم _____ الموافق ____ / ____ / 2026 م بمدينة قفط، محافظة قنا.

الطرف الثاني · صاحب المشروع شركة تميم للتوصيل (TAMEM)	
الاسم	_____
الصفة	_____
التوقيع	_____
التاريخ	_____
ختم الشركة	

الطرف الأول · المطور والمستثمر شركة برمجلي (BARMAGLY)	
الاسم	_____
الصفة	_____
التوقيع	_____
التاريخ	_____
ختم الشركة	

الشاهد الأول	الشاهد الثاني
الاسم	الاسم
الرقم القومي	الرقم القومي
التوقيع	التوقيع

توثيق المحامي المختص

اسم المحامي: · رقم القيد بالنقابة:
التوقيع والختم: · التاريخ: ____ / ____ / 2026 م